

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 981/2538

นางฟ้าทิพย์ เนียมมสดุจ

โจทก์

นางจิราพร บัวนุช กับพวก

จำเลย

นางฟ้าทิพย์ เนียมมสดุจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี เนื่องจากจำเลยทั้งสอง ไม่มีทรัพย์สินอื่นใด นอกจากเงินเดือนของจำเลยที่ 1 และ เงินบำเหน็จของจำเลยที่ 2 หากภายหลังศาล มีคำพิพากษา ให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด แล้ว โจทก์จะได้รับความเสียหาย โปรดมีคำสั่ง คຸ້ມครองประโยชน์ของโจทก์ใน ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อายัดเงินเดือน ของจำเลยที่ 1 ไว้เป็นเงินเดือนละ 3,625 บาท และอายัดเงินบำเหน็จของ จำเลยที่ 2 จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกไว้ จำนวน 173,000 บาท โปรด อนุญาต หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 120) ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา พร้อมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114,116)

คำสั่ง คำร้องขอคຸ້ມครองสิทธิของโจทก์นี้มุ่งประสงค์ให้ศาลฎีกา มีคำสั่งเพื่อ คຸ້ມครองเงินเดือนและเงินบำเหน็จซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับไว้แล้วตามคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์ของศาลชั้นต้น ทั้งนี้เพื่อมิให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หากภายหลัง จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 264 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เก็บเงินเดือนของจำเลยที่ 1 และเงินบำเหน็จของจำเลยที่ 2 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับไว้แล้วตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลชั้นต้นต่อไปในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

คำสั่ง คำร้องขอคุ้มครองสิทธิของโจทก์นี้มุ่งประสงค์ให้ศาลฎีกา มีคำสั่งเพื่อคุ้มครองเงินเดือนและเงินบำเหน็จซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับไว้แล้วตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลชั้นต้น ทั้งนี้เพื่อมิให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หากภายหลังจำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เก็บเงินเดือนของจำเลยที่ 1 และเงินบำเหน็จของจำเลยที่ 2 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับไว้แล้วตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลชั้นต้นต่อไปในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>